



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.012388/2023-15 SUMÁRIO

PROPONENTE:

EDUARDO GUARDIANO LEME GOTILLA

ACUSAÇÃO:

Infração, em tese, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores (“DRI”) da Light S.A - Em Recuperação Judicial (“Light” ou “Companhia”) ao art. 157, § 4º, da Lei nº 6.404/1976^[1] (“Lei nº 6.404/76”), e ao art. 3º c/c o art. 6º, parágrafo único da Resolução CVM Nº 44/2021^[2] (“RCVM 44”) pela ausência de divulgação imediata de fato relevante sobre notícias veiculadas em 06.02.2023, 20.03.2023 e 11.05.2023.

PROPOSTA:

Pagar à CVM, em parcela única, o valor de **R\$ 1.224.000,00 (um milhão e duzentos e vinte e quatro mil reais)**.

PARECER DA PFE/CVM:

SEM ÓBICE

PARECER DO COMITÊ:

ACEITAÇÃO

PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.012388/2023-15 PARECER TÉCNICO

1. Trata-se de proposta de termo de compromisso (“TC”) apresentada por EDUARDO GUARDIANO LEME GOTILLA (“EDUARDO GOTILLA” ou “PROPONENTE”), na qualidade de DRI da Light, **após a instauração de processo administrativo sancionador (“PAS”)** pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Área Técnica”), no qual não há outros acusados.

DA ORIGEM^[3]

2. Trata-se de termo de acusação (“TA”) originado de processos abertos pela SEP para apurar responsabilidade, em virtude da eventual antecipação, pela mídia, de informações sobre a reestruturação financeira da Light, tendo como pontos centrais a renegociação de dívida e o pedido de recuperação judicial.

DOS FATOS

3. Em 06.02.2023, foi divulgada notícia, na mídia eletrônica Suno Notícias, de que a Light poderia estar prestes a pedir recuperação judicial. Instada a se manifestar sobre o assunto pela SEP, a Companhia divulgou, no dia seguinte, Comunicado a Mercado, negando que estaria na iminência de pedir recuperação judicial e afirmando que a alegação veiculada na mídia não configuraria hipótese de divulgação de fato relevante.

4. Em 20.03.2023, foi divulgada nova notícia de que a Light havia contratado o escritório de advocacia BMA para preparar ação cautelar com o intuito de renegociar suas dívidas. Novamente oficiada pela SEP, a Companhia confirmou, em 24.03.2023, por meio de Comunicado a Mercado, que havia contratado o BMA para avaliar eventuais opções e estratégias, mas que nenhuma decisão teria sido tomada, razão pela qual a notícia não configuraria hipótese de divulgação de fato relevante.

5. Não obstante esses fatos narrados, no dia 11.04.2023 a Light divulgou Fato Relevante informando que havia ajuizado ação cautelar requerida em caráter antecedente.

6. Em 20.04.2023, a Área Técnica solicitou que a Light esclarecesse a notícia veiculada no jornal O Estado de São Paulo de que a Companhia estaria desenhando o formato da recuperação judicial como saída para a crise.

7. Em resposta, a Companhia divulgou Comunicado ao Mercado, em 24.04.2023, no qual, sem confirmar ou negar a veracidade da notícia divulgada, informou que seus esforços estavam concentrados na medida cautelar ajuizada.

8. No dia 11.05.2023, foi veiculada nova notícia de que a Light estaria preparando uma ação para dar entrada na 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, na tentativa de reestruturar sua dívida. Instada a se manifestar a respeito do assunto pela Área Técnica, a Light, no dia seguinte, divulgou:

- a) Fato Relevante comunicando o ajuizamento do pedido de recuperação judicial da Companhia; e
- b) Comunicado ao Mercado em resposta à SEP, informando que a Companhia ajuizou pedido de recuperação judicial.

DA MANIFESTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA

9. De acordo com a SEP:

- a) nas duas vezes em que foi instada a se manifestar em relação a notícias divulgadas

sobre o assunto, a Companhia teria negado a possibilidade de ajuizamento de pedido de recuperação judicial;

b) da mesma forma, a Companhia, após divulgação da notícia quanto ao possível ajuizamento de medida cautelar, teria negado a adoção de qualquer medida nesse sentido;

c) as notícias divulgadas em 06.02.2023, 20.03.2023 e 11.05.2023 teriam antecipado informações restritas a pessoas e especialistas envolvidos, que foram, posteriormente, confirmadas pela Companhia nos Fatos Relevantes divulgados em 11.04.2023 e 12.05.2023;

d) foram identificadas oscilações atípicas que poderiam estar relacionadas com o teor das seguintes matérias:

(i) Suno Notícia: a notícia divulgada em 06.02.2023 pode ter sido responsável pelo aumento expressivo das negociações com o ativo LIGT3 em 07.02.2023, e também pela queda da cotação de fechamento de cerca de 14,19%, uma vez que a notícia sobre um possível pedido de recuperação judicial poderia ter relevância suficiente para influenciar a decisão dos investidores;

(ii) Spacemoney: após a notícia divulgada em 20.03.2023, embora tenha ocorrido variação significativa na cotação de fechamento do pregão dessa data (queda superior a 5%), a atipicidade neste caso não ficou caracterizada, possivelmente porque os 60 (sessenta) pregões anteriores a 20.03.2023 teriam sido marcados como um período turbulento para a Companhia, que acabou gerando muita oscilação na cotação do valor mobiliário negociado (LIGT3); e

(iii) Jornal O Globo: a notícia divulgada em 11.05.2023 teria gerado aumento significativo no volume negociado, fazendo a cotação de fechamento cair cerca de 17% (LIGT3), sendo que, em 12.05.2023, quando a Companhia divulgou o Fato Relevante informando sobre o ajuizamento do pedido de recuperação judicial, o impacto nas negociações das ações ordinárias de emissão da Light na bolsa de valores foi altamente significativo;

e) a Companhia, mesmo supostamente ciente da oscilação atípica de ações de sua emissão, não prestou esclarecimentos ao público, tendo divulgado Comunicados ao Mercado somente após questionamentos formulados pela bolsa de valores e pela CVM;

f) o art. 2º da RCVM 44 considera como relevante qualquer decisão, ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, comercial ou econômico-financeiro que possa influenciar o mercado, sendo que os incisos XI e XXII daquele artigo indicam, como exemplos de atos ou fatos potencialmente relevantes, a renegociação de dívida e o pedido de recuperação judicial;

g) o art. 3º da RCVM 44 determina que cumpre ao DRI enviar à CVM e, se for o caso, às entidades administradoras dos mercados em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata

disseminação;

h) o art. 6º da RCMV 44 indica que os fatos e atos podem deixar de ser divulgados desde que sua revelação coloque em risco interesse legítimo da companhia, mas determina, em seu parágrafo único, a imediata divulgação do ato ou fato relevante caso a informação venha a escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia ou a eles referenciados;

i) EDUARDO GOTILLA, na qualidade de DRI da Companhia, teria deixado de se manifestar imediatamente após o vazamento de informação relevante ocorrido nos dias 06.02.2023, 20.03.2023 e 11.05.2023, em infração, em tese, ao art. 157, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e ao art. 3º c/c o art. 6º, parágrafo único, da RCMV 44.

10. Tendo em vista que o PROPONENTE foi instado a se manifestar sobre a eventual inobservância da RCMV 44 nos ofícios enviados pela SEP após as notícias veiculadas, em 06.02.2023, 20.03.2023 e 11.05.2023, relativos a possível renegociação da dívida da Light e ao iminente pedido de recuperação judicial da Companhia, e tendo em vista as respostas prestadas nos dias 07.02.2023, 24.03.2023, 24.04.2023 e 12.05.2023, a SEP considerou atendido o disposto no art. 5º da Resolução nº 45/2021 ("RCMV 45").

DA RESPONSABILIZAÇÃO

11. Ante o exposto, a SEP propôs a responsabilização de EDUARDO GOTILLA, na qualidade de DRI da Light, por infração, em tese, ao art. 157, § 4º, da Lei nº 6.404/76, e ao art. 3º c/c o art. 6º, parágrafo único da RCMV 44 pela ausência de divulgação imediata de fato relevante sobre notícias veiculadas em 06.02.2023, 20.03.2023 e 11.05.2023.

DA PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO

12. Na proposta de celebração de TC apresentada em 24.01.2024, EDUARDO GOTILLA propôs pagar à CVM, em parcela única, o montante de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

13. No expediente de que se trata, o PROPONENTE alegou, principalmente, que:

a) somente após o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada às 7h do dia 12.05.2023, autorizar o ajuizamento do pedido de recuperação judicial, é que teria passado a existir uma informação relevante, que foi divulgada às 8h10 do mesmo dia, antes da abertura do pregão;

b) a oscilação de 12.05.2023 poderia ter decorrido da divulgação de Fato Relevante pela Companhia, nessa mesma data, antes da abertura do pregão, informando sobre o ajuizamento do pedido de recuperação judicial, e não da notícia veiculada no dia anterior;

c) a notícia de 06.02.2023 teria consistido em uma especulação, já que tratou de possível pedido de recuperação judicial iminente, o que só ocorreu em 12.05.2023;

d) esses fatos deveriam ser considerados na análise da proposta de TC, uma vez que

delimitariam a gravidade e a possibilidade de condenação do PROPONENTE, nos termos da RCV 45; e

e) os requisitos legais de admissibilidade da proposta de TC estariam atendidos, na medida em que as supostas infrações objeto do processo são pontuais, inexistindo qualquer conduta que deva ainda ser cessada, bem como inexistiria prejuízo individualizado a ser ressarcido no caso concreto.

DA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA (PFE/CVM)

14. Em razão do disposto no art. 83 da RCV 45, e conforme PARECER n. 00012/2024/GJU-1/PFE-CVM/PGF/AGU e respectivos Despachos, a PFE/CVM, apreciou os aspectos legais da proposta de TC apresentada, tendo **opinado pela inexistência de óbice legal à celebração do ajuste** e pela tempestividade da proposta.

15. Em relação aos incisos I (cessação da prática) e II (correção das irregularidades) do § 5º do art. 11 da Lei nº 6.385, de 1976, a PFE-CVM destacou que:

“Tendo em vista que a infração apurada se refere à não divulgação de informação relevante em período perfeitamente delimitado na acusação (6.02.2023, 20.03.2023 e 11.05.2023) - em razão da antecipação, pela mídia, de informações sobre o pedido de recuperação judicial que seria ajuizado pela sociedade -, não se verificam, em princípio, consideradas apenas as informações constantes no processo administrativo, indícios de continuidade da conduta reputada ilícita.

Relativamente ao requisito do inciso II do art. 11 da Lei nº 6.385/76, alusivo à necessidade de correção das irregularidades apontadas e à indenização de prejuízos, não se divisa, no caso concreto, prejuízos individualizados passíveis de indenização, a desautorizar a celebração do compromisso mediante a formulação de proposta indenizatória exclusivamente à CVM.

A despeito da ausência de individualização dos prejuízos, a existência de danos difusos ao mercado mostra-se incontestável tendo em vista os efeitos nocivos causados ao mercado, notadamente o abalo na confiança dos investidores, dada a amplitude de escopo do princípio da transparência, violado pela ausência de divulgação tempestiva de fato relevante.

(...)

(...) em regra, a suficiência do valor oferecido, bem como a adequação das propostas formuladas estará sujeita à análise de conveniência e oportunidade a ser realizada pelo Comitê de Termo de Compromisso, inclusive com a possibilidade de negociação deste e de outros aspectos da proposta, conforme previsto no art. 83, §4º, da Resolução CVM n. 45/2021.

Cabe, pois, ao Comitê de Termo de Compromisso apreciar se a proposta apresentada representa a contrapartida adequada e suficiente para desestimular práticas futuras da mesma natureza, tendo em vista a gravidade da infração imputada.”

DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

16. O Comitê de Termo de Compromisso (“CTC” ou “Comitê”), em reunião realizada em 12.03.2024^[4], ao analisar a proposta conjunta de TC apresentada, e tendo em vista: (a) o disposto no art. 83 c/c o art. 86, *caput*, da RCMV 45; (b) o fato de a Autarquia já ter celebrado termos de compromisso em situação que guarda certa similaridade com a presente, como, por exemplo, o TC no âmbito do PAS CVM 19957.000338/2023-95^[5] (vide decisão do Colegiado de 07.11.2023, disponível em: https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2023/20231107_R1/20231107_D2958.html), entendeu que seria possível discutir a viabilidade de um ajuste para o encerramento antecipado do caso em tela. Assim, consoante faculta o disposto no art. 83, §4º, da RCMV 45, o CTC decidiu negociar as condições da proposta apresentada.

17. Considerando, em especial: (a) o disposto no art. 86, *caput*, da RCMV 45/2021; (b) o fato de a conduta ter sido praticada após a entrada em vigor da Lei nº 13.506, de 13.11.2017, e existirem novos parâmetros balizadores para negociação de solução consensual desse tipo de conduta; (c) a fase sancionadora em que se encontra o processo; (d) o histórico do PROPONENTE^[6]; (e) o porte e a dispersão acionária da Companhia envolvida; (f) o número de potenciais Fatos Relevantes, em tese, não divulgados; (g) que a irregularidade, em tese, enquadra-se no Grupo II do Anexo A da RCMV 45; e (h) os precedentes balizadores, como por exemplo o do referido PAS CVM PAS CVM 19957.000338/2023-95, o Comitê propôs o aprimoramento da proposta apresentada, com assunção de obrigação pecuniária, em parcela única, no montante de **R\$ 1.224.000,00 (um milhão e duzentos e vinte e quatro mil reais)**.

18. Após comunicado da decisão do CTC, o PROPONENTE, tempestivamente, encaminhou manifestação adequando sua proposta aos termos do proposto pelo CTC.

DA DELIBERAÇÃO FINAL DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

19. O art. 86 da RCMV 45 estabelece que, além da oportunidade e da conveniência, há outros critérios a serem considerados quando da apreciação de propostas de TC, tais como a natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, os antecedentes^[7] dos acusados, a colaboração de boa-fé e a efetiva possibilidade de punição no caso concreto.

20. Nesse tocante, há que se esclarecer que a análise do Comitê é pautada pelas grandes circunstâncias que cercam o caso, não lhe competindo apreciar o mérito e os argumentos próprios de defesa, sob pena de convolar-se o instituto de TC em verdadeiro julgamento antecipado. Em linha com orientação do Colegiado, as propostas de Termo de Compromisso devem contemplar obrigação que venha a surtir importante e visível efeito paradigmático junto aos participantes do mercado de valores mobiliários, desestimulando práticas semelhantes.

21. Assim, e após êxito em negociação empreendida, o Comitê entendeu, em reunião de 02.04.2024^[8], por meio de deliberação eletrônica, que o encerramento do presente caso por meio da celebração de termo de compromisso, com assunção de

obrigação pecuniária, em parcela única, junto à CVM, no valor total de **R\$ 1.224.000,00 (um milhão e duzentos e vinte e quatro mil reais)**, afigura-se conveniente e oportuno, e que a contrapartida em tela é adequada e suficiente para desestimular práticas semelhantes, em atendimento à finalidade preventiva do instituto de que se cuida, inclusive por ter a CVM, entre os seus objetivos legais, a promoção da expansão e do funcionamento eficiente do mercado de capitais (art. 4º da Lei nº 6.385/1976), que está entre os interesses difusos e coletivos no âmbito de tal mercado.

DA CONCLUSÃO

22. Em razão do acima exposto, o Comitê de Termo de Compromisso, por meio de deliberação ocorrida em 02.04.2024^[9], decidiu opinar junto ao Colegiado da CVM pela **ACEITAÇÃO** da proposta conjunta de Termo de Compromisso apresentada por **EDUARDO GUARDIANO LEME GOTILLA**, sugerindo a designação da Superintendência Administrativo-Financeira para o atesto do cumprimento da obrigação pecuniária assumida.

Parecer Técnico finalizado em 15.05.2024.

^[1] Art. 157 (...)

(...)

§ 4º Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembleia-geral ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia

^[2] Art. 3º Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, e, se for o caso, às entidades administradoras dos mercados em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.

(...)

Art. 6º Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas controladores ou os administradores entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia.

Parágrafo único. As pessoas mencionadas no **caput** ficam obrigadas a, diretamente ou por meio do Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese de a informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados.

^[3] As informações apresentadas neste parecer até o capítulo denominado “Da Responsabilização” correspondem a relato resumido do que consta no termo de acusação elaborado pela SEP.

[4] Deliberado pelos membros titulares de SGE, SSR, SPS, SNC e SMI.

[5] Trata-se de proposta de termo de compromisso apresentada por DRI de companhia aberta, no âmbito de PAS instaurado pela SEP em virtude de potencial infração ao art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76, e ao art. 6º, parágrafo único, da RCVM 44, por não ter realizado a divulgação de suposto fato relevante, após a veiculação de notícia na mídia sobre combinação de negócios entre a companhia aberta e sua acionista controladora. O TC foi aprovado pelo Colegiado, em 07.11.2023, com o pagamento à CVM, em parcela única, do montante de R\$ 1,2 milhão.

[6] EDUARDO GUARDIANO LEME GOTILLA celebrou termo de compromisso no âmbito do Processo Administrativo CVM nº RJ2014/9919, por infração, em tese, ao art. 7º da Deliberação CVM 390/2001. O termo de compromisso foi aprovado pelo Colegiado em 02.06.2015, no valor total de R\$ 170 mil (Fonte: INQ e SSI. Último acesso em 15.05.2024).

[7] Vide Nota Explicativa ("NE") nº 4.

[8] Deliberado pelos titulares de SGE, SMI, SPS, SNC e SSR.

[9] Vide NE nº 8.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Gonçalves Ferreira, Superintendente**, em 15/05/2024, às 13:12, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Soares Vieira, Superintendente**, em 15/05/2024, às 14:02, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Guilherme de Paula Aguiar, Superintendente**, em 15/05/2024, às 14:29, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Vera Lucia Simões Alves Pereira de Souza, Superintendente**, em 15/05/2024, às 16:51, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Pinheiro dos Santos, Superintendente Geral**, em 15/05/2024, às 21:17, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **2038034** e o código CRC **0F21728F**.
*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **2038034** and the "Código CRC" **0F21728F**.*